

1500676-18.2020.8.26.0471

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Cristina Paz Neri Vignola

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... vez que usuários de drogas financiam o tráfico de drogas e o crime organizado. Logo, não há que se falar em princípio da insignificância ou da lesividade. Quanto à dosimetria da pena, observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando ainda maus antecedentes e a reincidência do réu (processo nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. José Maurino, 252, Porto Feliz - SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500676-18.2020.8.26.0471 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500676-18.2020.8.26.0471

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JEAN WILLIAM DE JESUS FELICIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Cristina Paz Neri Vignola

Vistos.

Deixo de elaborar relatório, nos termos do Artigo 81, § 3º, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, pelo boletim de ocorrência (págs. 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 05), além do laudo pericial que constatou se tratar de substância entorpecente - maconha (págs. 16/19).

A autoria, com relação ao réu, também restou inconteste.

Na fase inquisitorial, as testemunhas Marcos Gabriel Vieira e Ricardo Drigo Carriel, Agentes Penitenciários, narraram que prestam serviços no CPP de Porto Feliz e acompanhavam o procedimento de revista nos objetos pessoais do réu, onde o mesmo iria ser removido para outra Unidade Prisional, quando foi localizado dentro do tubo de creme dental substâncias esverdeadas análoga a maconha. Que ao ser questionado sobre a substância este informou que era para seu consumo próprio. Em juízo, a testemunha Marcos Gabriel Vieira, Agente Penitenciário, relatou que: "O Ricardo pediu para eu acompanhar uma revista, em rotina normal da unidade. Revistando os pertences do réu, junto à pasta de dente foi encontrada uma substância verde, análoga a maconha. O réu estava numa cela da nossa enfermaria, provavelmente seria removido. Ele estava numa cela sozinho. Antes da remoção, precisamos fazer a revista. Com isso, encontramos a pasta de dente com a

substância. Na época, ele assumiu que era dele a droga." (pág. 156)

Por seu turno, a testemunha Ricardo Drigo Carriel, Agente Penitenciário, consignou que:

"Foi na enfermaria, pelo que me recordo ele seria removido para outra unidade prisional e dentro de seus pertences havia um tubo de pasta de dente onde, dentro, estava a maconha. Ele estava numa cela, sozinho. A quantidade era pequena, que cabia no tubo da pasta de dente."

Em alegações finais a promotoria pediu pela condenação e a defesa pleiteou a absolvição por negativa de autoria, insuficiência de provas e atipicidade da conduta.

Os Agentes Penitenciários, de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório, foram uníssonos ao relatar os fatos e não há que se duvidar, a princípio, da validade dos seus depoimentos, desde que em harmonia com o conjunto probatório. Nesse sentido:

Penal. Agravo Regimental. Agravo em Recurso Especial. Absolvição. Pretensão. Súmula 7/STJ. Incidência. Policiais. Testemunho. Possibilidade. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, entendeu comprovada a autoria delitiva. 2. Induvidoso que a análise do pedido de absolvição implicaria incursão em matéria probatória, medida defesa em sede de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 desta Corte. 3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 338.041 DF. Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 03/09/2013, T6 - Sexta Turma)

No caso vertente, não restou demonstrado qualquer fato ou circunstância capaz de desqualificar os depoimentos prestados pelos Agentes, os quais se mostram coerentes e uniformes entre si. Ademais, ausente qualquer razão que nos leve a crer que os Agentes Penitenciários tivessem pretensão de incriminar gratuitamente os réus. Em suma, a condenação é medida que se impõe.

A pequena quantidade do entorpecente não afasta a tipicidade da conduta, conforme entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI N.11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, por ser característica própria do crime descrito no art. 28 da Lei n.11.343/2006, não afasta a tipicidade material da conduta. Além disso, trata-se de delito de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma - saúde pública. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 442.072/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 08/08/2018).

Assim, não há que se falar em atipicidade.

Refuto a tese de defesa sobre a aplicabilidade do princípio da insignificância e de violação do princípio da lesividade.

Acerca do suscitado princípio da insignificância ou da bagatela, cumpre esclarecer que, em síntese, este princípio sustenta ser vedada a atuação penal do Estado quando a conduta praticada pelo agente não foi capaz de lesar ou no mínimo de colocar em perigo o bem jurídico tutelado pela norma penal, e para que seja reconhecida a sua aplicabilidade diante do caso concreto, se faz necessário o preenchimento de alguns requisitos objetivos e subjetivos, sendo os requisitos objetivos relacionados ao fato e os subjetivos relacionados ao agente e à vítima. Como requisitos objetivos a doutrina e jurisprudência os classificam em quatro: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica. Quanto aos requisitos subjetivos, podem ser analisados sob dois aspectos: a) condições pessoais do agente e b) condições da vítima. Tais requisitos são verificados pelo juízo quando da análise do caso concreto, sendo, desse modo, conferido ao juízo maior flexibilidade ao aplicar tal princípio.

Neste esboço, verifico que o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06 é formal e de perigo abstrato. A pequena quantidade de substância entorpecente está ligada à própria configuração do delito e considerá-la para aplicação do princípio da insignificância ou da lesividade seria o mesmo que descriminalizar a conduta. Ademais, o bem jurídico tutelado é a saúde pública, sendo que os reflexos nefastos da prática delitiva são irradiados a toda sociedade de modo algum podem ser tidos como insignificantes ou de menor proporção, uma vez que usuários de drogas financiam o tráfico de drogas e o crime organizado. Logo, não há que se falar em princípio da insignificância ou da lesividade.

Quanto à dosimetria da pena, observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando ainda maus antecedentes e a reincidência do réu (processo nº 0000409-53.2016.8.26.0571), conforme se extrai da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (págs. 22/24); entendendo necessária para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

O réu é reincidente (processo nº 0000409-53.2016.8.26.0571), razão pela qual fixo a pena de prestação de serviços acima do mínimo legal, em 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu JEAN WILLIAM DE JESUS FELICIANO, como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas (11.343/06), à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 (seis) meses.

A prestação de serviços à comunidade, na proporção de uma hora por dia de condenação (art. 28, § 5º da Lei 11.343/06).

Após o trânsito em julgado desta, os réus terão seu nome lançado no Rol dos Culpados.

Não há condenação em custas nem honorários, nos termos da Lei 9.099/95.

Arbitro os honorários advocatícios no valor máximo previsto em convênio. Expeça-se a devida certidão.

P.I.

Porto Feliz, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA